



Nr. 302 Ministerbesprechung vom 22. September 1927, 16.30 Uhr

R 43 I/1424, Bl. 113–115

Anwesend: Marx, Hergt, Köhler, Geßler, Schätzel, Schiele; PrFM Höpker-Aschoff; StS Meissner, Geib, Hoffmann; MinDir. v. Hagenow, Lothholz, v. Kameke; MinDirig. Reuter, Wever, Kerschensteiner, Gärtner; Votr.LegR v. Baligand, Wolff; MinR Tettenborn, Sölch, Weiß, Kneip, Sbrzesny; FinR Frosch, Oberstlt. Bitthorn, LegSchr. Meyer; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

[Entwurf eines Besoldungsgesetzes.]

[Entwurf eines Besoldungsgesetzes.]

*Regelung der Bezüge der Wartegeld- und Ruhegehaltsempfänger*¹.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den anliegenden neuen Entwurf für den Abschnitt V „Wartegelder, Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge“ der neuen Besoldungsordnung². Er führte aus, daß der Entwurf auf dem Grundsatz beruhe, die sogenannten Neupensionäre (aus der Zeit nach dem 1. April 1920) in die neuen Besoldungsgruppen einzurechnen (§ 24 Absatz 1), jedoch mit gewissen Einschränkungen für die höheren Grundgehälter (§ 24 Abs. 2), während die Bezüge der Altpensionäre nur durch prozentuale Zuschläge zu den bisherigen Bezügen erhöht werden sollen (§ 25), unter Bevorzugung der Geschädigten (25a). Der Entwurf sei im Interfraktionellen Ausschuß der Regierungsparteien vorberaten. Dabei hätten sich die Parteien mit der Regelung für die Altpensionäre (§§ 25 und 25a) grundsätzlich einverstanden erklärt. Über die Regelung für den im § 24 behandelten Personenkreis sei jedoch eine Einigung nicht zu erzielen gewesen³. Das Kabinett werde sich daher im wesentlichen nur mit dem in § 24 behandelten Personenkreis zu befassen haben.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß der von ihm vorgelegte Entwurf zu § 24 den Anregungen Rechnung trage, die ihm in einer früheren Besprechung insbesondere von den Herren Ministern der Rechtsparteien gemacht seien⁴. Er glaubte jedoch persönlich empfehlen zu sollen, auch für die sogenannten Neupensionäre zu dem Prinzip der prozentualen Zuschläge zu den bisherigen Sätzen zurückzukommen, so wie er es in seinem ersten, dem Kabinett zur Beschlußfassung

¹ Zum folgenden vgl. Dok. Nr. 293, P. 1 (unter „Pensionsfragen“) und Dok. Nr. 294.

² Fundort des Entwurfs: R 43 I/1424, Bl. 116–119.

³ Die Besprechung mit dem Interfraktionellen Ausschuß, in der der neue Entwurf des RFM zu Abschnitt V des Besoldungsgesetzes über die Pensionsregelung beraten worden war, hatte am 22. 9. um 9.30 Uhr stattgefunden. Nach der Niederschrift von MinR Vogels hatten sich dabei die Vertreter des Zentrums und der BVP für eine prozentuale Erhöhung der bisherigen Pensionen ausgesprochen, während von den Abgeordneten der DNVP und der DVP der Standpunkt vertreten worden war, daß die Eingruppierung der Pensionäre in die neue Besoldungsordnung die bessere Lösung sei (Niederschrift Vogels', R 43 I/1424, Bl. 110–112).

⁴ Vgl. den Vermittlungsvorschlag, den Vizekanzler Hergt in der Kabinettsitzung vom 15. 9. zur Regelung der Pensionsfrage gemacht hatte (Dok. Nr. 293, letzter Absatz).

vorgelegten Entwurf vorgesehen gehabt habe ⁵. Er habe in der Besprechung im Interfraktionellen Ausschuß den Eindruck gewonnen, daß auch die Rechtsparteien nicht geschlossen für das Prinzip der Individualeinstufung der Neupensionäre seien.

Staatssekretär Geib stellte im Auftrage des Reichsarbeitsministers den Antrag, auch für die sogenannten Neupensionäre zu dem im ersten Entwurf des Reichsministers der Finanzen vorgesehenen Prinzip der prozentualen Zuschläge zurückzukommen.

Der *Reichspostminister* führte aus, daß das angestrebte Ziel der Zufriedenstellung der Beamten-schaft auch bei Annahme des Prinzips der Individualeinstufung der Neupensionäre nicht erreicht werde, da dieses Prinzip notgedrungen Einschränkungen erfahren müsse. Gerade diese unumgängli-chen Einschränkungen würden soviel Unzufriedenheit und Schwierigkeiten bereiten, daß es empfeh-lenswerter erscheine, das Prinzip der prozentualen Zuschläge anzunehmen.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß er unbedingt an dem Prinzip der Individualeinstufung für die Neupensionäre festhalten müsse. Es erscheine ihm aber durchaus gerecht und billig, Beschrän-kungen für die höheren Bezüge vorzusehen.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, angesichts der Tatsache, daß die Meinungen der anwesenden Kabinettsmitglieder auseinandergingen, von einer Beschlußfassung in Abwesenheit der der Deut-schen Volkspartei angehörenden Kabinettsmitglieder ⁶ abzusehen und die Beschlußfassung hinaus-zuschieben, bis Reichsminister Dr. Stresemann aus Genf zurückgekehrt sei und an den Kabinetts-beratungen teilnehmen könne.

Das *Kabinett* war mit dem Vorschlag einverstanden. Es wurde in Aussicht genommen, die nächste Kabinettsitzung Mittwoch, den 28. oder Donnerstag, den 29. September anzusetzen in der Annahme, daß der Reichsminister Dr. Stresemann alsdann an der Sitzung teilnehmen könne ⁷. Der Entwurf des Besoldungsgesetzes soll dem Reichsrat jedoch schon vorher zugeleitet werden mit dem Zusatz, daß über die Regelung der Bezüge der Wartegeldempfänger, Ruhegehaltsempfänger und Hinterbliebenen eine besondere Vorlage nachfolgen werde ⁸.

Örtliche Sonderzuschläge.

Der *Reichskanzler* fragte, wie die Regelung der örtlichen Sonderzuschläge nach dem 1. Oktober gedacht sei.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß nach der bestehenden Rechtslage die örtlichen Sonderzuschläge von ihm im Einvernehmen mit dem Reichsrat geändert werden könnten ⁹. Er habe mit den Beamtenorganisationen über die Neuregelung verhandelt und lasse jetzt auf Grund dieser Verhandlung Kürzungsvorschläge ausarbeiten. Die Frage unterliege also noch der Prüfung ¹⁰.

Amtsbezeichnungen.

Der *Reichskanzler* brachte zur Sprache, daß eine Unklarheit über das Ergebnis der Aussprache in der Ministerbesprechung vom 16. September zur Frage der Aufnahme von neuen Amtsbezeichnungen in das neue Besoldungsgesetz entstanden sei ¹¹.

Nach kurzer Aussprache einigte sich das Kabinett dahin, daß das neue Besoldungsgesetz in allen Fällen an den alten Amtsbezeichnungen festhalten solle und daß neue Amtsbezeichnungen nur

⁵ Siehe dazu Dok. Nr. 293, Anm. 9.

⁶ Stresemann und Curtius.

⁷ Fortsetzung der Kabinettsdiskussion über die Pensionsregelung in der Ministerbesprechung vom 30. 9.; siehe Dok. Nr. 304, P. 1.

⁸ Demgemäß wurde dem RR am 22.9.27 der „Entwurf eines Besoldungsgesetzes“ zunächst ohne den Abschnitt V betr. Wartegelder, Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge vorgelegt (RR-Drucks. 1927, Nr. 127; Aktenexemplar in R 43 I/2577).

⁹ Gemäß § 14 des „Gesetzes über die Feststellung des Reichshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1927“ vom 14.4.27 (RGBl. II, S. 201).

¹⁰ Siehe dazu Dok. Nr. 373, P. 1.

¹¹ Siehe die Beratung über § 31 (später § 34) des Entwurfs des Besoldungsgesetzes in der Ministerbesprechung vom 16. 9.: Dok. Nr. 296.

durch den Reichspräsidenten festzusetzen seien ¹². Es soll jedoch ins Auge gefaßt werden, dem Reichspräsidenten zu empfehlen, die vordringlichen Fälle, in denen Preußen bereits vorangegangen sei, nämlich in den Fällen der Amtsräte, der Ministerialbürodirektoren und der Vizepräsidenten, die Neuregelung so beschleunigt vorzunehmen, daß sie im unmittelbaren Anschluß an die Verabschiedung des neuen Besoldungsgesetzes in Kraft tritt. Auf Wunsch des Reichspostministers wurde anerkannt, daß auch die Frage der Neuregelung der Amtsbezeichnungen für die Posträte vordringlich sei und von dem Reichspräsidenten vor der allgemeinen Neuregelung geändert werden solle ¹³.

¹² Um eine Rechtsgrundlage für die Änderung von Amtsbezeichnungen durch den RPräs. zu schaffen, war in den Entwurf des Besoldungsgesetzes die Bestimmung aufgenommen worden: „Änderungen der in diesem Gesetz vorgesehenen Amtsbezeichnungen erfolgen durch den Reichspräsidenten.“ (§ 34 des Besoldungsgesetzes vom 16.12.27, RGBl. I, S. 349).

¹³ Zu den weiteren Verhandlungen über eine Neuregelung von Amtsbezeichnungen siehe Dok. Nr. 458, Anm. 5 und 6.

Zitierhinweis

Nr. 302 Ministerbesprechung vom 22. September 1927, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 932–934 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D302>